



К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ПРОЯВЛЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Штефан Алёна Владимировна

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,
Челябинский государственный университет,
Челябинск, Россия
E-mail: al.schtefan2011@yandex.ru

С целью установления профилактического воздействия на насильственную преступность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершеннолетних необходимо изучить воздействие внутренних и внешних факторов проявления данного вида преступности. Данный вопрос является актуальным на современном этапе, так как проявления данных факторов опасны для самого подростка, его близких и общества в целом.

Предмет исследования составляют обстоятельства экономического, социального, культурно-идеологического, психологического, политического, правового и иного характера, выступающие причинами и условиями совершения несовершеннолетними телекоммуникационно-информационных насильственных преступлений.

Цель исследования: системный анализ факторов проявления насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий для повышения эффективности предупреждения данного вида преступности среди несовершеннолетних.

Методы исследования: в ходе работы автором использовались общий метафизический метод, а также такие методы, как рассмотрение, анализ, индукция, дедукция. Автор в исследовании применял научно-научные методы: формально-логический, формально-правовой, сравнительно-правовой, системно-структурный.

Объект исследования: общественные отношения, связанные с изучением внутренних и внешних факторов для выработки мер по профилактике и предупреждению деструктивного поведения несовершеннолетних, совершивших насильственные преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и потенциально склонных к их совершению.

Основные результаты исследования: в процессе исследования сформулировано, что современные реалии вызывают особое внимание и беспокойство правоохранительных органов относительно количества преступных деяний, совершаемых несовершеннолетними гражданами. Автором приведен перечень внутренних и внешних факторов совершения несовершеннолетними насильственных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Рост рассматриваемых явлений обусловлен множеством объективных причин и условий, которые оцениваются подростками субъективно. Этими обстоятельствами и определяется возросшая жестокость и агрессивность.

Ключевые слова: несовершеннолетние преступники, насильственные информационные преступления, причины, факторы, предупреждение, детерминанты.

ON THE INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE USE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES BY MINORS IN VIOLENT CRIME

Alyona V. Shtefan

Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Criminal Law Disciplines,
Chelyabinsk State University,
Chelyabinsk, Russia
E-mail: al.schtefan2011@yandex.ru

In order to establish a preventive effect on violent crime using information and telecommunication technologies among minors, it is necessary to study the impact of internal and external factors of the manifestation of this type of crime. This issue is relevant at the present stage, since the manifestations of these factors are dangerous for the teenager himself, his relatives and society as a whole.

Subject of research is the circumstances of economic, social, cultural, ideological, psychological, political, legal and other nature, which are the causes and conditions for the commission of violent telecommunications and information crimes by minors.

Purpose of research is a systematic analysis of the factors of violent crime using information and telecommunication technologies to increase the effectiveness of preventing this type of juvenile delinquency.

Research methods: in the course of the author's work, the general metaphysical method was used, as well as methods such as consideration, analysis, induction, deduction. The author used private scientific methods in the study: formal-logical, formal-legal, comparative-legal, systemic-structural.

Object of research: social relations related to the study of internal and external factors for the development of measures to prevent and prevent destructive behavior of minors who have committed violent crimes using information and telecommunication technologies and are potentially prone to commit them.

Research findings: in the course of the study, it was formulated that modern realities cause special attention and concern of law enforcement agencies to the number of criminal acts committed by minors. The author provides a list of internal and external factors of minors committing violent crimes using information and telecommunication technologies. The growth of the phenomena under consideration is due to a variety of objective reasons and conditions, which are assessed subjectively by adolescents. These circumstances determine the increased brutality and aggressiveness.

Keywords: juvenile offenders, violent information crimes, causes, factors, prevention, and determinants.

ВВЕДЕНИЕ

Государственная социально-экономическая политика придает особое значение вопросам материнства и детства. Ежегодно разрабатываются и реализуются инициативы, направленные на оказание поддержки семьям с детьми. Цель этих программ – создание условий для полноценного развития будущих граждан, их всестороннего образования, получения качественной поддержки организаций по оказанию медицинских, социальных и воспитательных услуг.

В ст. 2 Конституции Российской Федерации указано, что в России человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Государство обязано их защищать [6]. Поэтому одной из форм реализации данной обязанности является противодействие преступности. Так, Генеральная прокуратура Российской Федерации выражает озабоченность современным состоянием насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Представителями данной структуры утверждается, что «раскрываемость преступлений, совершенных с использованием ИКТ, остается одной из самых низких. На протяжении последних лет она не превышает 27 %, а в 2024 году – 25,9 %» [12].

Однако количественные и качественные показатели демонстрируют, что насильственная преступность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершеннолетних стала более общественно опасной, несмотря на то, что «часть противоправных посягательств в школах не попадает в статистику (не становится основанием для возбуждения уголовных дел), т. к. посягающие лица, носители угроз, не достигли возраста уголовной ответственности (16-ти или 14-ти лет)» [1].

Современное состояние насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершеннолетних демонстрирует, что: 1) политика Российской Федерации не способна должным образом противодействовать данному явлению; 2) существующие нормативные правовые акты, регулирующие сферы жизни несовершеннолетних, требуют реформирования; 3) науки уголовно-правового цикла не обладают должным уровнем теоретических разработок по данному вопросу; 4) общественность имеет искаженное представление о насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершеннолетних.

Как утверждает А. И. Бастрыкин, «особое внимание заслуживают в последнее время распространенные преступления, связанные с воздействием на детей негативной информации в Сети. Многие из них не имеют навыков отличить правду от вымысла, критически анализировать информацию.

В последние годы общество столкнулось с субкультурами, провоцирующими подростков на совершение преступлений. Их быстрое распространение обусловлено активным использованием подростками сети Интернет для общения и получения информации, в том числе и деструктивной направленности. К таким субкультурам можно отнести запрещенные в РФ террористические движения «Колумбайн», АУЕ, а также увлечение подростков суицидальной тематикой.

Кроме того, через мессенджеры дети вовлекаются в криминальную деятельность. Их втягивают в торговлю наркотиками и в совершение диверсий» [1].

Также, по мнению А. И. Бастрыкина, «явление молодежной насильственной информационной преступности стало отрицательным «трендом» современности, что вызывает у коренного населения обеспокоенность, несет угрозу общественной стабильности.

Подобные явления, безусловно, требуют четкой реакции со стороны органов государственной власти. Необходимо принимать меры, направленные на повышение контроля за несовершеннолетними лицами, как в образовательных учреждениях, так и в общественных местах» [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Институт семьи является важным средством противодействия насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершеннолетних. Отношения между членами семьи носят воспитательный характер, они основаны на взаимоуважении и взаимопомощи. Однако в 2021 г. наблюдается рост числа разводов (+4 %) при одновременном снижении числа браков (-3 %) [5]. Представляется, что одной из причин роста числа разводов является ситуация периода 2019–2022 гг. (COVID-19), когда на территории Российской Федерации были введен карантинный режим и все члены семьи долгое время находились вместе дома. В научной литературе выделяют следующие причины разводов: укрепление социального равноправия женщины; несоответствие партнера требованиям; неразвитое чувство долга у другого партнера; случайные любовные связи одного из партнеров; отсутствие негативных стереотипов у разведенных;

изменение стиля и темпа жизни в условиях урбанизации; рост продолжительности жизни; алкогольная зависимость одного из партнеров; освобождение от национальных и религиозных предрассудков; снижение влияния родителей на развитие и воспитание ребенка. Одновременно наблюдается рост числа заключения браков в раннем возрасте, которые менее стабильны [9].

Негативной тенденцией является рост материнской смертности на 100 000 родившихся живыми (+3,5 %) [5]. Следовательно, наблюдается рост числа детей, которые воспитываются одним родителем. Так, более 80 % несовершеннолетних росли в атмосфере отсутствия полноценной семьи, родительского контроля, в плохих семейных условиях, которые выражались в возможном существовании бытового насилия, во влиянии родителей, имеющих антиобщественное поведение, судимости, в условиях чрезмерной опеки [8]. Однако даже в полной семье сейчас родители больше занимаются своими личными вопросами, чем воспитанием. В результате ребенок предоставлен сам себе, он пытается восполнить недостающую родительскую любовь другими средствами.

Другой проблемой, связанной с семьей, является вопрос загруженности женщин. В современной России женщины, работая, до сих пор тратят больше времени на оказание неоплачиваемых услуг по уходу за членами семьи, чем мужчины (женщины – 4 ч.; мужчины – 2 ч. 16 мин.) [5]. Следовательно, у женщин перегружен суточный график. Это, в свою очередь, ведет к стрессу, возникновению чувства обиды, росту семейных конфликтов, что отражается на негативном отношении к детям.

Изначально на школу возложена также функция воспитания [11]. Так, в школах практически отсутствуют бесплатные кружки. Отсутствует связь «школа – родители». Следовательно, ребенок остается со своими проблемами один, ему не оказывают помощи те люди, которые способны привить ему духовно-нравственные ценности. В связи с этим подросток вовлекается в социум, в окружение таких же ребят, которые аналогично ему остались без особого контроля и внимания родителей. Поэтому у данных подростков возникает вопрос об экономической составляющей поддержки компании для более интересного времяпрепровождения. На основании этого подростки начинают вовлекаться в противоправные корыстно-насильственные деяния. В этом им помогают взрослые члены общества. Также уличная преступность уступает преступлениям, совершенным несовершеннолетними

в своих и чужих жилищах, на транспортных средствах, также по месту учебы и месту пребывания. Значительной остается доля несовершеннолетних, совершивших преступления в группах по предварительному сговору (42,9 %). Насильственное поведение подростков фиксируется на видеокамеру, и затем их противоправные действия публикуются в сети Интернет, таким образом у несовершеннолетних возникает безнравственный образ жизни и мыслей, а также деградация базовых норм морали, которые присущи каждому человеку [7].

Культурно-идеологические детерминанты первоочередно касаются средств массовой информации. На данный момент пропагандируются две диаметрально противоположные модели женского поведения среди несовершеннолетних:

1) паразитический образ жизни. Так, 51,9 % опрошенных респондентов относятся негативно к пропаганде «нормальности» молодой незапланированной беременности в программе «Мама в 16» на телеканале «Ю»;

2) отказ от женской роли, отрицание женской модели поведения. Данную идею поддерживают представители радикального феминизма. Представительницы данного движения считают, что обеспечить права женщин можно только путем уничтожения угнетателя, т. е. мужчин [15].

Весной 2022 г. одна из представительниц радикального феминизма, несовершеннолетняя Г., пыталась ворваться в детский сад с целью расстрелять мальчиков. Перед этим она убила своего отца. Свои действия она мотивировала тем, что мужчины – несправедливо признанный доминирующий класс, которому принадлежат все имения капитала, а женский класс эксплуатируется мужчинами. В 2023 году ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет [3].

Следующей культурно-идеологической проблемой является существующая в средствах массовой информации культура насилия. Теперь демонстрация данного контента происходит также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет без цензуры. Такой контент негативно влияет на психику несовершеннолетних. Например, идеи женской подростковой криминальной субкультуры демонстрируются в реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!».

Надо отметить, что с началом нового учебного года повышаются риски проявления «скулшутинга». В текущем году зафиксировано 11 таких происшествий, из них 8 пресечено на стадии приготовления. Среди них и лица, попадавшие в поле зрения

органов внутренних дел. К примеру, 10–11 февраля 2024 года 28-летний Сергей Д. пришел в Центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива», г. Элиста Республики Калмыкия, и произвел детонацию неизвестного взрывного вещества, в результате чего погиб сам и ранил еще двух человек. Так, в 2025 году в г. Новый Уренгой 11-летний учащийся 5 класса совершил нападение с ножом на территории школы № 3, в результате чего ранения получили 11-летняя девочка и охранник. Еще один случай в 2025 году произошел в г. Мирном Московской области, где 13-летний ученик школы № 51 во время урока напал на учительницу с молотком и нанес ей травмы средней тяжести [10].

Несомненно, трансформация и проникновение в подростковую среду через средства массовой информации, сеть Интернет стандартов поведения, не совместимых с общественными ценностями (пропаганда наркотиков, алкоголя, насилия, жестокости), толкают молодежь на путь преступлений, ведут к тесной взаимосвязи с криминальной субкультурой и ярким современным видам самовыражения (косплей, зацепинг, кवादробинг, фурри и т. д.). Все это влечет к объединению подростков в группы и соперничеству между ними через сеть Интернет. Следовательно, важно обеспечить информационную безопасность в молодежной среде, наполнять средства массовой информации материалами, создающими предпосылки к формированию позитивной законопослушной модели поведения у несовершеннолетних, и вырабатывать у молодежи отношение к информационной среде как к позитивному средству общения, исключая противоправность действий, так как все это ведет к ужесточению ответственности как уголовной, так и административной.

Несовершеннолетние становятся жертвами в результате общения со взрослыми, они переносят сцены насилия на себя, что отражается на их психическом здоровье и может привести к озлобленности, жестокости и в дальнейшем повлиять на их взгляды и обычаи, в результате которых человек посчитает нормой применить насилие для разрешения конфликта и проявить неверное отношение к другим.

Например, эти собеседники могут войти в доверие и затем совершить преступление в отношении несовершеннолетнего, например сексуальные насильственные действия. Так, в 2023 году Иванов совершил понуждение несовершеннолетнего лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет [13].

Жестокость, зависть, половая распущенность, которые влияют на применение насилия для разрешения конфликта, неправомерное отношение к другим – это психологические факторы, выступающие детерминантами насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которые реализуются в дальнейшей жизни подростками в определенных социальных условиях.

Организационно-управленческие детерминанты подростковой насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: 1) недостаток материального, квалификационного обеспечения кризисных центров, иных общественных организаций; 2) проблемы деятельности органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (отсутствие должного взаимодействия со школами, прокуратурой; недостаток финансирования, квалифицированных специалистов) [2]. В результате отсутствия должного реагирования со стороны родителей, сотрудников правоохранительных органов и социальных органов у подростков происходит формирование девиантного поведения, что ведет к совершению преступлений с применением информационных технологий.

Например, в Челябинске до конца октября 2025 года арестовали несовершеннолетних, подозреваемых в серии жестоких нападений на людей без определенного места жительства. Их считают главарями банды юных нацистов. В группировке состояли подростки в возрасте от 12 лет. Они систематически разыскивали бездомных и подвергали их издевательствам с целью «очистить Челябинск от бомжей». Все свои действия они фиксировали на видео для публикации в социальных сетях [14].

Правовые детерминанты подростковой насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на общем уровне касаются пробелов в праве и правовых коллизий, проблем квалификации составов, где специальным субъектом является несовершеннолетний, а также вопросов установления возраста привлечения к уголовной ответственности лиц, совершающих насильственные информационные преступления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Вышеизложенное научное исследование показало, что круг выявленных внешних и внутренних причин возникновения подростковой насильственной преступности

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий очень широк. Так, в ходе исследования выявлен ряд характеристик, которые присущи несовершеннолетним преступникам, проявляющим насилие в информационной среде, такие как психолого-педагогическая запущенность, отсутствие положительных интересов к информационной среде и кругу своего общения, лживость, воспитание в неполной семье (одна мать, и если есть мать и отчим, то ребенок без достаточного внимания по ряду причин: младшие дети, сложные отношения с отчимом и др.), плохая успеваемость, систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин (прогулы), неблагополучная (конфликтная) обстановка в родительской семье, проявление агрессии, самоутверждение среди сверстников, заниженная или, наоборот, крайне завышенная самооценка, излишняя контактность или чрезмерная замкнутость, лень, злоба, игровая зависимость от компьютерных игр и других досуговых форм, стремление к лидерству, наглость и излишняя самоуверенность в общении со взрослыми.

Результаты анализа причинного комплекса для профилактики возникновения подростковой насильственной преступности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий подтверждают, что для того чтобы избежать поступательного развития негативных процессов в образовательной среде, создать условия для эффективной ранней профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, необходимо прежде всего правильно организовать их досуг. Общим направлением ранней профилактики преступности несовершеннолетних является участие сотрудников ПДН ОВД в выступлениях перед школьниками, педагогами, родителями, а также тесное взаимодействие между данными сторонами будет эффективным предупреждением рассматриваемого преступного явления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ преступности несовершеннолетних в России за 2024 год // Информационно-образовательный портал саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности». – URL: <https://info.shkola-sb.ru/index.php/samoobrazovanie/dlya-tekh-kto-khochet-uznat/2428-analiz-prestupnosti-nesovershennoletnikh-v-rossii-za-2024-god> (дата обращения: 05.07.2025).
2. Батоев, В. Б. О современном состоянии и противодействии преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / В. Б. Батоев // Юрист-Правовед. – 2023. – № 2 (105). – С. 59–67. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-sovremennom-sostoyanii-i-protivodeystvii-prestupleniyam-sovershaemym-s-ispolzovaniem-informatsionno-telekommunikatsionnyh> (дата обращения: 12.07.2025).
3. В суде зачитали показания радикальной феминистки Дворкиной // Mash : Телеграм-канал. – URL: <https://t.me/breakingmash/44439> (дата обращения: 06.07.2025).
4. Волостных, А. А. Преступления против несовершеннолетних, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / А. А. Волостных // Форум молодых ученых. – 2025. – № 1 (101). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-protiv-nesovershennoletnih-sovershaemye-s-ispolzovaniem-informatsionno-telekommunikatsionnyh-tehnologiy> (дата обращения: 05.07.2025).
5. Женщины и мужчины России // Федеральная служба государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13215> (дата обращения: 06.07.2025).
6. Конституция Российской Федерации : (в ред. от 06.10.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 31. – Ст. 4398.
7. Лапин, А. В. Противоправные действия несовершеннолетних против несовершеннолетних с использованием информационно-коммуникационных технологий / А. В. Лапин // Право и управление. – 2025. – № 1. – С. 292–296. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivopravnye-deystviya-nesovershennoletnih-protiv-nesovershennoletnih-s-ispolzovaniem-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy> (дата обращения: 05.07.2025).
8. Морозов, А. А. Проблемы реализации и защиты права ребенка на воспитание в семье / А. А. Морозов // Вопросы российской юстиции. – 2025. – № 37. – С. 169–176. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-i-zaschity-prava-reb-nka-na-vospitanie-v-semie> (дата обращения: 05.07.2025).
9. Муротмусаев, К. Б. Семейная психология: проблемы и причины разводов / К. Б. Муротмусаев, Р. Тангрикулова // CARJIS. – 2022. – № 2. – С. 230–237.
10. Нападения на учебные заведения в России // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нападения_на_учебные_заведения_в_России (дата обращения: 07.07.2025).
11. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53. – Ст. 7598.
12. Под председательством Игоря Краснова состоялось координационное совещание по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации // Генеральная прокуратура Российской Федерации. – URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=98418092> (дата обращения: 07.07.2025).



13. Приговор Раменского городского суда Московской области № 1-745/2023 от 19 декабря 2023 г. по делу № 1-84/2023 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/m9PSro1qZd64/> (дата обращения: 09.07.2025).
14. Фашистские тетради, кастеты и видео с избиений: как в Челябинске подростки превратились в банду нацистов, охотящихся на бездомных // News.ru. – URL: <https://dzen.ru/a/aL7swQjYcBIbnYZv> (дата обращения: 09.07.2025).
15. GIRLGIRL : частное сообщество ВКонтакте. – URL: https://vk.com/proud_to_love_girls (дата обращения: 07.07.2025).

Поступила в редакцию: 11.09.2025

Опубликована: 30.03.2026

